УТВЕРЖДЕНА
приказом ИП Глава КФХ Сорокина Ю.В.
от 15.04.2023 № 3

ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных Индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Сорокиной Ю.В. (далее – Индивидуальный предприниматель, Политика) разработана в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных), действует в отношении всех персональных данных, которые Индивидуальный предприниматель может получить от субъектов персональных данных.

Настоящая Политика реализует основную цель Закона о персональных данных, которая заключается в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Настоящая Политика определяет принципы обработки и защиты персональных данных субъектов персональных данных, правовые основы обработки персональных данных, права субъектов персональных данных и иные положения, касающиеся обработки персональных данных Индивидуального предпринимателя.

В целях обеспечения неограниченного доступа к настоящей Политике документ размещается на информационных стендах в офисах Индивидуального предпринимателя и на страницах принадлежащего Индивидуальному предпринимателю сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Индивидуального предпринимателя), с использованием которых осуществляется сбор персональных данных.

В целях реализации положений настоящей Политики, а также в соответствии с требованиями законодательства по обработке и защите персональных данных у Индивидуального предпринимателя разработан и утвержден комплекс локальных нормативных актов, изданы организационно-распорядительные документы.

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Субъект персональных данных – физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются Индивидуальным предпринимателем в целях, определенных настоящей Политикой.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Законом о персональных данных.

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Принципы обработки персональных данных

В отношении персональных данных Индивидуальный предприниматель осуществляет действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемые как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных у Индивидуального предпринимателя осуществляется на основе следующих принципов:

- Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
- Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
- Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
- Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
- При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Индивидуальный предприниматель обеспечивает принятие необходимых мер по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
- Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если

срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Правовые основания обработки персональных данных

Индивидуальный предприниматель осуществляет обработку персональных данных на основании действующего законодательства Российской Федерации. При этом учитываются нормы:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Налогового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования»;
- Иных нормативных правовых актов.

Обработка персональных данных в целях осуществления предпринимательской деятельности

Для цели осуществления предпринимательской деятельности Индивидуальный предприниматель обрабатывает персональные данные у следующих категорий субъектов персональных данных:

- клиентов – физических лиц;
- представителей клиентов - юридических лиц:
- лиц, заполняющих форму обратной связи и (или) подающих заявку на взаимодействие с на сайте Индивидуального предпринимателя (далее - пользователи сайта).

Индивидуальный предприниматель запрашивает у клиентов – физических лиц следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес;
- паспортные данные;
- номер расчетного счета;
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН);
- образование;
- телефон;
- адрес электронной почты.

Индивидуальный предприниматель запрашивает у представителей клиентов - юридических лиц следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- телефон;
- адрес электронной почты;
- должность.

Индивидуальный предприниматель запрашивает у пользователей сайта следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- адрес электронной почты,
- телефон;
- профессия/статус.

Индивидуальный предприниматель может использовать общеотраслевую технологию «куки» (cookies). Куки – это небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере, который использует пользователь сайта, позволяющий Индивидуальному предпринимателю сохранять персональные настройки и предпочтения пользователя сайта, а также собирать неличную информацию о нём.

В любое время пользователь сайта может изменить параметры в настройках своего браузера таким образом, чтобы браузер перестал сохранять все файлы cookie, а также оповещал их об отправке. В этом случае некоторые сервисы и функции сайта могут перестать работать или работать некорректно.

Индивидуальным предпринимателем не обрабатываются биометрические персональные данные и специальные категории персональных данных, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

Индивидуальный предприниматель осуществляет обработку персональных данных следующими способами:

- Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
- Обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная) - обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека;
- Смешанная обработка персональных данных - обработка персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Обработка персональных данных начинается с момента поступления персональных данных к Индивидуальному предпринимателю и прекращается:

- в случае выявления неправомерных действий с персональными данными;
- в случае достижения цели обработки персональных данных;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных;
- в случае получения Индивидуальным предпринимателем требования субъекта персональных данных о прекращении обработки персональных данных;

- в случае прекращения деятельности Индивидуального предпринимателя.

Хранение персональных данных осуществляется Индивидуальным предпринимателем:

- в течение пяти лет с момента фактического прекращения отношений с клиентом;
- не более 30 дней с даты достижения цели их обработки в случае, если договор оказания услуг не заключен;
- в сейфе на бумажных носителях и на электронных носителях с ограниченным доступом;
- в электронном виде в информационной системе персональных данных сайта Индивидуального предпринимателя, а также в архивных копиях баз данных его сайта.

Уничтожение персональных данных осуществляется в соответствии с приказом Индивидуального предпринимателя.

При наступлении любого из событий, повлекших, необходимость уничтожения персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных обязано:

- установить перечень, тип, наименование, регистрационные номера и другие данные носителей, на которых находятся персональные данные, подлежащие уничтожению (и/или материальные носители персональных данных);
- произвести уничтожение персональных данных (и/или материальных носителей персональных данных): документы, подлежащие уничтожению, измельчаются в шредере, персональные данные клиентов в электронном виде стираются с электронных носителей, либо физически уничтожаются сами материальные носители, на которых хранится информация;
- в случае необходимости уведомить об уничтожении персональных данных субъекта персональных данных и/или уполномоченный орган.

В целях подтверждения уничтожения персональных данных составляются следующие документы:

1) В случае если обработка персональных данных осуществляется без использования средств автоматизации - Акт об уничтожении персональных данных.

2) В случае если обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации либо одновременно с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации - Акт об уничтожении персональных данных, и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных (далее - выгрузка из журнала).

2.1) Формы акта об уничтожении персональных данных и выгрузки из журнала утверждаются приказом Индивидуального предпринимателя и содержат все обязательные сведения, указанные в Приказе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 28 октября 2022 г. № 179 «Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных».

2.2) Акт об уничтожении персональных данных может быть составлен как на бумажном носителе, так и в электронном виде и подписан лицом (лицами), уничтожившими персональные данные, собственноручной либо электронной подписью соответственно.

2.3) Акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала хранятся Индивидуальным предпринимателем в течение 3 лет с момента уничтожения персональных данных.

Обработка персональных данных в целях заключения и исполнения гражданско-правовых договоров

Индивидуальный предприниматель осуществляет обработку персональных данных в целях заключения и исполнения гражданско-правовых договоров с физическими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в связи с осуществлением хозяйственной деятельности Индивидуального предпринимателя.

Для цели заключения и исполнения гражданско-правовых договоров Индивидуальный предприниматель обрабатывает персональные данные у следующих категорий субъектов персональных данных:

- контрагентов – физических лиц;
- представителей контрагентов - юридических лиц.

Индивидуальный предприниматель запрашивает у контрагентов - физических лиц следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес;
- паспортные данные;
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН);
- адрес электронной почты;
- телефон.

Индивидуальный предприниматель запрашивает у представителей контрагентов - юридических лиц следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- телефон;
- адрес электронной почты;
- номер расчетного счета;
- должность.

Индивидуальный предприниматель не обрабатываются биометрические персональные данные и специальные категории персональных данных, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

Индивидуальный предприниматель осуществляет обработку персональных данных следующими способами:

- Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
- Обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная) - обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение

персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.

Смешанная обработка персональных данных - обработка персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Обработка персональных данных начинается с момента поступления персональных данных к Индивидуальному предпринимателю и прекращается:

- в случае выявления неправомерных действий с персональными данными;
- в случае достижения цели обработки персональных данных;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных;
- в случае получения Индивидуальным предпринимателем заявления субъекта персональных данных о прекращении обработки персональных данных;
- в случае прекращения деятельности Индивидуального предпринимателя.

Хранение персональных данных осуществляется:

- в течение пяти лет с момента фактического прекращения отношений с контрагентом;
- не более 30 дней с даты достижения цели их обработки в случае, если договор с контрагентом не был заключен;
- в сейфе на бумажных носителях и на электронных носителях с ограниченным доступом;
- в электронном виде в информационной системе персональных данных сайта Индивидуального предпринимателя, а также в архивных копиях баз данных его сайта.

Уничтожение персональных данных осуществляется приказом Индивидуального предпринимателя.

При наступлении любого из событий, повлекших, необходимость уничтожения персональных данных контрагентов Индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных обязано:

- установить перечень, тип, наименование, регистрационные номера и другие данные носителей, на которых находятся персональные данные, подлежащие уничтожению (и/или материальные носители персональных данных);
- произвести уничтожение персональных данных (и/или материальных носителей персональных данных): документы, подлежащие уничтожению, измельчаются в шредере, персональные данные клиентов в электронном виде стираются с электронных носителей, либо физически уничтожаются сами материальные носители, на которых хранится информация;
- в случае необходимости уведомить об уничтожении персональных данных субъекта персональных данных и/или уполномоченный орган.

В целях подтверждения уничтожения персональных данных составляются следующие документы:

1) В случае если обработка персональных данных осуществляется без использования средств автоматизации - Акт об уничтожении персональных данных.

2) В случае если обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации либо одновременно с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации - Акт об уничтожении персональных данных, и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных (далее - выгрузка из журнала).

2.4) Формы акта об уничтожении персональных данных и выгрузки из журнала утверждаются приказом Индивидуального предпринимателя и содержат все обязательные сведения, указанные в Приказе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 28 октября 2022 г. № 179 «Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных».

2.5) Акт об уничтожении персональных данных может быть составлен как на бумажном носителе, так и в электронном виде и подписан лицом (лицами), уничтожившими персональные данные, собственноручной либо электронной подписью соответственно.

2.6) Акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала хранятся Индивидуальным предпринимателем в течение 3 лет с момента уничтожения персональных данных.

Обработка персональных данных в целях оформления трудовых отношений

Индивидуальный предприниматель осуществляет обработку персональных данных в целях оформления трудовых отношений, в том числе исполнение обязательств по трудовым договорам; ведение кадрового делопроизводства; содействие работникам в обучении и продвижении по службе; исполнение требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение.

Для цели оформления трудовых отношений Индивидуальный предприниматель обрабатывает персональные данные у следующих категорий субъектов персональных данных:

- работников (в том числе уволенных);
- родственников работника;
- кандидатов на замещение вакантных должностей.

Индивидуальный предприниматель запрашивает у работников (в том числе уволенных) следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства (почтовый адрес);
- адрес фактического проживания (почтовый адрес фактического проживания);
- семейное положение;
- паспортные данные;
- социальное положение;
- адрес электронной почты, телефон;
- данные свидетельства о заключении брака;
- данные свидетельства о расторжении брака;
- данные свидетельства о рождении детей;
- сведения о трудовой деятельности (в том числе стаже работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и расчетного счета организации);
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);

- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН);
- данные полиса медицинского страхования;
- сведения об образовании, повышении квалификации, профессиональной переподготовки и местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения, специальность, квалификация, профессия);
- сведения о наличии льгот и гарантий, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством;
- сведения о доходах;
- номер расчетного счета;
- данные документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу.

Индивидуальный предприниматель запрашивает персональные данные родственников работника исключительно в целях заполнения личной карточки работника по унифицированной форме в следующем объеме:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- степень родства.

Индивидуальный предприниматель запрашивает у кандидатов на замещение вакантных должностей следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата;
- адрес регистрации по месту жительства (почтовый адрес);
- адрес фактического проживания (почтовый адрес фактического проживания);
- семейное положение;
- социальное положение;
- адрес электронной почты, телефон;
- сведения о трудовой деятельности (в том числе стаже работы, данные о трудовой занятости на текущее время с указанием наименования и расчетного счета организации);
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- сведения об образовании, повышении квалификации, профессиональной переподготовки и местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения, специальность, квалификация, профессия).

Индивидуальный предприниматель не обрабатываются биометрические персональные данные и специальные категории персональных данных, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

Индивидуальный предприниматель осуществляет обработку персональных данных следующими способами:

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная) - обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без

использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.

Смешанная обработка персональных данных - обработка персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Обработка персональных данных начинается с момента поступления персональных данных к Индивидуальному предпринимателю и прекращается:

- в случае выявления неправомерных действий с персональными данными;
- в случае достижения цели обработки персональных данных;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных;
- в случае получения Индивидуальным предпринимателем требования субъекта персональных данных о прекращении обработки персональных данных;
- в случае прекращения деятельности Индивидуального предпринимателя.

Хранение персональных данных осуществляется:

- в течение 50 лет после расторжения с работником трудового договора (делопроизводство по которым закончено после 01 января 2003 года) или в течение 75 лет после расторжения с работником трудового договора (делопроизводство по которым закончено до 01 января 2003 года);
- не более 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных кандидатов на замещение вакантных должностей.

Уничтожение персональных данных работников осуществляется приказом Индивидуального предпринимателя.

При наступлении любого из событий, повлекших, необходимость уничтожения персональных данных контрагентов Индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных обязано:

- установить перечень, тип, наименование, регистрационные номера и другие данные носителей, на которых находятся персональные данные, подлежащие уничтожению (и/или материальные носители персональных данных);
- произвести уничтожение персональных данных (и/или материальных носителей персональных данных): документы, подлежащие уничтожению, измельчаются в шредере, персональные данные клиентов в электронном виде стираются с электронных носителей, либо физически уничтожаются сами материальные носители, на которых хранится информация;
- в случае необходимости уведомить об уничтожении персональных данных субъекта персональных данных и/или уполномоченный орган.

В целях подтверждения уничтожения персональных данных составляются следующие документы:

1) В случае если обработка персональных данных осуществляется без использования средств автоматизации - Акт об уничтожении персональных данных.

2) В случае если обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации либо одновременно с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации - Акт об уничтожении персональных данных, и выгрузка из журнала

регистрации событий в информационной системе персональных данных (далее - выгрузка из журнала).

2.7) Формы акта об уничтожении персональных данных и выгрузки из журнала утверждаются приказом Индивидуального предпринимателя и содержат все обязательные сведения, указанные в Приказе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 28 октября 2022 г. № 179 «Об утверждении Требований к подтверждению уничтожения персональных данных».

2.8) Акт об уничтожении персональных данных может быть составлен как на бумажном носителе, так и в электронном виде и подписан лицом (лицами), уничтожившими персональные данные, собственноручной либо электронной подписью соответственно.

2.9) Акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала хранятся Индивидуальным предпринимателем в течение 3 лет с момента уничтожения персональных данных.

Передача персональных данных

Индивидуальный предприниматель не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные данные работников, клиентов и контрагентов третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральными законами.

Индивидуальным предпринимателем может осуществляться передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, в порядке, установленном ст. 10.1 Закона о персональных данных. При этом Индивидуальным предпринимателем в обязательном порядке:

- получает согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, которое оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
- учитываются установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных Индивидуальным предпринимателем неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц;
- публикуется информация об условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения;
- обеспечивается своевременное получение требования субъекта персональных данных о прекращении передачи (распространения, предоставления, доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения и прекращение такой передачи.

По мотивированному запросу исключительно для выполнения возложенных законодательством функций и полномочий персональные данные субъекта персональных данных без его согласия могут быть переданы в:

- правоохранительные органы;
- налоговые органы;
- судебные органы;

- отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социального фонда России);
- отделения Фонда обязательного медицинского страхования;
- территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд);
- военкоматы;
- иные органы и организации в случаях, установленных нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения.

Права субъектов персональных данных

Субъект персональных данных вправе:

- требовать от Индивидуального предпринимателя уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Индивидуальным предпринимателем и информацию об источнике их получения;
- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения;
- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

Для реализации вышеуказанных прав субъект персональных данных, может в порядке, установленном ст. 14 Закона о персональных данных, обратиться к Индивидуальному предпринимателю с соответствующим запросом. Для выполнения таких запросов Индивидуальный предприниматель устанавливает личность субъекта персональных данных и при необходимости запрашивает дополнительную информацию.

Если субъект персональных данных считает, что Индивидуальный предприниматель осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований законодательства о персональных данных или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности Индивидуального предпринимателя как оператора персональных данных

Индивидуальный предприниматель в соответствии с Законом о персональных данных в том числе, но не исключительно, исполняет следующие обязанности:

- предоставляет субъекту персональных данных или его представителю по их просьбе информацию, предусмотренную Законом о персональных данных, в том числе о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставляет возможность ознакомления с этими персональными данными;
- осуществляет оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- в случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя дает в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение федерального закона, являющееся основанием для такого отказа;
- разъясняет субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные и (или) дать согласие на их обработку, если в соответствии с федеральным законом предоставление персональных данных и (или) получение Индивидуальным предпринимателем согласия на обработку персональных данных являются обязательными;
- в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных предоставляет субъекту персональных данных (за исключением установленных Законом о персональных данных случаев) до начала обработки таких персональных данных информацию, предусмотренную Законом о персональных данных;
- при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе о персональных данных;
- вносит необходимые изменения в персональные данные в случае предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, а также уведомляет об этом субъекта персональных данных или его представителя и принимает разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы;
- уничтожает персональные данные в случае представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также уведомляет об этом субъекта персональных данных или его представителя и принимает разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы;
- прекращает обработку персональных данных при достижении целей их обработки.

Индивидуальный предприниматель в соответствии с Законом о персональных данных в том числе, но не исключительно имеет право:

- поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора;
- продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных, в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных;
- мотивированно отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса на предоставление необходимой информации и ознакомления с обрабатываемыми персональными данными, не соответствующего условиям, предусмотренным Законом о персональных данных.

Защита персональных данных

Защите подлежат:

- персональные данные, содержащиеся в копиях документов;
- персональные данные, содержащиеся в документах, созданных Индивидуальным предпринимателем;
- персональные данные, занесенные в учетные формы;
- записи, содержащие персональные данные;
- персональные данные, содержащиеся на электронных носителях;
- персональные данные, содержащиеся в информационных системах персональных данных.

Основной задачей защиты персональных данных субъекта при их обработке Индивидуальным предпринимателем является предотвращение несанкционированного доступа к ним третьих лиц, предупреждение преднамеренных программно-технических и иных воздействий с целью хищения персональных данных субъекта, разрушения (уничтожения) или искажения их в процессе обработки.

Индивидуальный предприниматель при обработке персональных принимает все необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в соответствии со статьями 18.1 и 19 Закона о персональных данных.

Защита персональных данных у Индивидуального предпринимателя осуществляется на основе следующих принципов:

- Законность. Защита персональных данных субъекта основывается на положениях и требованиях действующих нормативных правовых актов, стандартов и методических документов уполномоченных государственных органов в области обработки и защиты персональных данных.
- Комплексность. Защита персональных данных субъекта обеспечивается комплексом программно-технических средств и поддерживающих их организационных мер, реализованных в у Индивидуального предпринимателя.
- Непрерывность. Защита персональных данных субъекта обеспечивается на всех этапах их обработки и во всех режимах функционирования систем обработки персональных данных, в том числе при проведении ремонтных работ.
- Своевременность. Меры, обеспечивающие надлежащий уровень защиты персональных данных субъекта, принимаются до начала их обработки и носят упреждающий характер;
- Обязательность контроля. Неотъемлемой частью мер по защите персональных данных субъекта является контроль эффективности системы защиты. Индивидуальным предпринимателем установлены процедуры постоянного контроля использования систем обработки и защиты персональных данных, а результаты контроля регулярно анализируются.

Гарантии конфиденциальности

Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной в связи с реализацией трудовых отношений, в связи с оказанием услуг клиентам Индивидуального предпринимателя и в связи с сотрудничеством с контрагентами Индивидуального предпринимателя, является конфиденциальной информацией и охраняется законом.

Работники Индивидуального предпринимателя и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным, подписывают обязательство о неразглашении персональных данных и предупреждаются о возможной дисциплинарной, административной, гражданско–правовой или уголовной ответственности в случае нарушения норм и требований

действующего законодательства, регулирующего правила обработки и защиты персональных данных.

Работники Индивидуального предпринимателя, по вине которых произошло нарушение конфиденциальности персональных данных, и работники, создавшие предпосылки к нарушению конфиденциальности персональных данных, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Индивидуального предпринимателя и условиями трудового договора.

Изменения настоящей Политики

Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае изменения законов и иных нормативных правовых актов в сфере обработки и защиты персональных данных. В случае внесения в настоящую Политику изменений, к ним будет обеспечен неограниченный доступ всем заинтересованным лицам.